



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57 Reg. Delibere	Quantificazione delle somme impignorabili per il 1° Semestre dell'anno 2022 (art. 159, comma3, d.lgs. 18 agosto 2000,n. 267).
Del 08/06/2022	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **08** Del mese di **Giugno**

Alle ore **13:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	NO

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco -- Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.»

Vista la sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b), e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

Visto il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla decorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

Ritenuto di dover preventivamente quantificare per il **primo semestre 2022** le somme che vengono destinate a:

- 1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due trimestri successivi;
- 2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- 3) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il I° semestre dell'anno **2022** sulla base delle previsioni risultanti da:

- ☐ assestamento di bilancio dell'ultimo esercizio (**2021**), in attesa dell'approvazione del redigendo bilancio di previsione **2022**.

Ritenuto di poter determinare come dal prospetto che segue il fabbisogno per la corresponsione delle retribuzioni al personale, rilevando i dati dagli allegati al bilancio relativi al personale e dallo stesso bilancio:

N.D.	DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI O DEGLI INTERVENTI	PREVISIONE ANNUA		
		ONERI DIRETTI	ONERI RIFLESSI	TOTALE
.....	Spese personale	209.500,00	74.545,00	284.045,00
	Totale €	209.500,00	74.545,00	284.045,00

1/2 (pari a due trimestri) della differenza pari a € 142.022,50

Ritenuto altresì di potere desumere dal bilancio di previsione 2022-2024 relativamente al corrente esercizio l'ammontare complessivo dei pagamenti per mutui scadenti nell'anno in corso, come dal prospetto che segue:

N.D.	CADENZE RATE	AMMONTARE DELLA RATA		
		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
1	Mutui e prestiti obbligazionari a rate annuali	24.408,95	7.560,27	31.969,22
2	Mutui e prestiti obbligazionari a rate semestrali	82.344,14	42.770,64	125.114,78
Totale €		106.753,09	50.330,91	157.084,00

Ammontare da considerare per il semestre in argomento:

- per mutui e prestiti obbligazionari a rate annuali € 31.969,22
- per mutui e prestiti obbligazionari a rate semestrali € 125.114,78

Totale € 157.084,00

Visto l'elenco analitico dei pagamenti scadenti nel detto semestre per l'espletamento dei servizi indispensabili come individuati con il D.M. 28 maggio 1993 predisposto dall'ufficio ragioneria e che viene qui di seguito, così riepilogato:

MISSIONI	PROGRAMMI	IMPORTI
01) Servizi istituzionali, generali e di gestione	01) Organi istituzionali	30.777,00
	02) Segreteria generale	23.000,00
	06) Ufficio tecnico	500,00
	07) Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	7.100,00
	08) Statistica e sistemi informatici	
02) Giustizia	01) Uffici giudiziari	
	02) Casa circondariale e altri servizi	
03) Ordine pubblico e sicurezza	01) Polizia locale e amministrativa	43.000,00
	02) Sistema integrato di sicurezza urbana	
04) Istruzione e diritto allo studio	01) Istruzione prescolastica	7.000,00
	02) Altri ordini di istruzione non universitaria	29.100,00
	06) Servizi ausiliari all'istruzione	28.500,00
09) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03) Rifiuti	301.500,00
	04) Servizio idrico integrato	260.000,00
10) Trasporti e diritto alla mobilità	05) Viabilità e infrastrutture stradali	75.000,00
11) Soccorso civile	01) Sistema di protezione civile	
	02) Interventi a seguito di calamità naturali	
12) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09) Servizio necroscopico e cimiteriale	3.350,00
Totale €		808.827,00

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette a esecuzione forzata che vengono riepilogate per il **primo semestre 2022** come segue:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, importo determinato come in narrativa € 142.022,50
- b) pagamento delle rate dei mutui..... € 157.084,00
- c) pagamenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili€ 808.827,00

Totale € 1.107.933,50

2) di dare atto che il presente atto verrà notificato al Tesoriere dell'Ente;

3) di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all'articolo 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati sintetici in formato tabellare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico",

Infine,

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

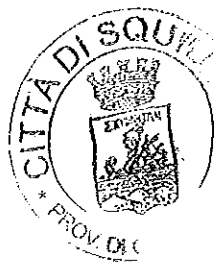
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

16 GIU. 2022



Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI

